

長谷部社会保険労務士事務所

就業規則

第1章 総則

第2章 採用および異動

第3章 勤務

第1節 労働時間・休憩および休日

第2節 休暇

第3節 休職、復職、定年および退職

第4章 服務規律

第5章 給与

第6章 退職金

第7章 表彰、制裁

第8章 解雇

第9章 安全および衛生・災害補償

第10章 職務発明

第11章 教育訓練

第1章 総則

第1条（目的）

この規則は、長谷部社会保険労務士事務所（以下「事務所」という）に就業する職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。

なお、障がい者の雇用に当たっても、この規則を障がいの無い者と同じく準用するが、その適用については、十分に考慮するものとする。

2 この規則に定める事項のほか、職員の就業に関する事項は、労働基準法やその他の関係法令等の定めるところによる。

第2条（職員の種類）

職員の種類は次の通りとする。

（1）正職員

事業所で定める書類選考や面接などの正職員採用手続きを得て、期間の定めなく採用される正規の職員雇用をされる者。あるいは短時間正職員、契約職員、無期転換職員、パートタイマーの中から、正職員転換制度に基づく一定の条件を満たして正職員に転換された者。業務において基幹的な役割を担う。

（2）短時間正職員

1週間の所定労働時間が35時間以下の職員であって、期間の定めのない雇用契約を締結した者。賃金などの労働条件は短時間正職員制度に準じる。

（3）無期転換職員

雇用期間を定めて雇用をされる者のうち、無期雇用転換制度に基づく一定の条件を満たして雇用期間の定めのない職員に転換した者。あるいは雇用期間を定めて雇用をされる者のうち、労働契約法第18条の定めにより雇用期間の定めのない職員に転換した者。賃金などの労働条件は個別に定める。

（4）期間雇用の契約職員

雇用期間を定めて雇用をされる者。雇用期間の内容、賃金などの労働条件は個別に定める。

（5）パートタイマー

正職員に比べて短時間や短い月や週での労働日数で雇用をされる者。賃金などの労働条件は個別に定める。

（6）嘱託職員

定年退職後に雇用期間を定めて雇用をされる者で雇用期間の内容、賃金などの労働条件は個別に定める。

（7）アルバイト

学生など他に身分を有する者で、正職員に比べて短時間や短い月や週での労働日

数で雇用をされる者。賃金などの労働条件は個別に定める。

第3条（適用範囲）

1. この規則は、全職員に適用する。ただし、期間雇用の契約職員、パートタイマー、アルバイト、嘱託職員の就業に関し必要な事項については、非正規職員就業規則及び個別に結ぶ雇用契約書によるものとする。
2. 前項については、雇用契約書に定めのない事項は、この規則を準用する。
3. 労働基準法第41条に規定する監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者については「労働時間、休憩、休日に関する規程」は適用しない。

第4条（労働条件の変更手続について）

この就業規則に定める労働条件は、業務改善上必要があると認めるときには、職員過半数の代表者の意見を聴いて改定することがある。

第2章 採用および異動

第5条（採用）

事務所は満18歳以上の入社を希望する人の中から選考をして、所定の手続きによって合格した人を職員として採用するものとする。

第6条（採用選考時の提出書類）

1. 職員として入社を希望する者は次の各号に掲げる書類を提出するものとし、事務所は書類選考、面接を入社希望者に対して行い、合格者を希望者の中から決定する。但し、事務所が必要ないと認めるときは、その一部を省略することがある。
 - （1）履歴書（本人自筆のもの、最近3ヶ月以内の写真を添付のこと）
 - （2）職務経歴書（最終学歴後すべての職歴）
 - （3）学業成績証明書、卒業証明書または卒業見込証明書
 - （4）各種資格証明書（ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る）
 - （5）健康診断書（選考日以前3ヶ月前に受診したもの）

特別な資格や証明書など以上に加えて、事務所が必要と認めた書類の提出を求める場合がある。

第7条（採用内定時の提出書類）

1. 職員として事務所に内定を受けた者は、事務所に履歴書、職務経歴書、誓約書、学業成績証明書、健康診断書などの書類を指定された期限までに提出しなければならない。ただし、書類が採用選考面接時に提出済みである場合や、事務所が必要では

ないと認めた場合などは提出書類の一部を省略するものとする。

2. 提出する書類に関しては事務所より指定する。

第8条（内定取り消し事由）

採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し採用しない。

- （1）履歴書、経歴書等の提出書類の記載事項に偽りや詐称があったとき
- （2）採用の条件となる資格などを取得していない事実が判明したとき
- （3）内定決定時より、本採用に応じられないほど経営状態が著しく悪化したとき
- （4）卒業、資格や免許の取得など採用の前提となる条件が達成されないとき
- （5）採用内定日より著しく内定者の健康状態が低下し、勤務に堪えられないと事務所が判断したとき
- （6）採用内定後に犯罪行為を働き書類送検されたとき
- （7）採用内定後に、過去の重大な犯罪歴が判明したとき
- （8）その他の上記に準じるやむを得ない事由があるとき

第9条（入社時の提出書類）

1. 職員として事務所に採用された者は、入社の日から2週間以内に次の書類を事務所に提出するものとする。ただし、採用選考時や内定時に提出済みの書類など事務所が認めた場合は提出書類の一部を省略する。
2. 事務所が認めた事情によっては書類の提出期限を延長することがある。

- （1）住民票記載事項証明書
- （2）源泉徴収票（入社前の年度において所得のあった者が対象）
- （3）給与所得の扶養控除等申告書
- （4）年金手帳（社会保険加入者のみ）
- （5）雇用保険被保険者証（雇用保険加入者のみ）
- （6）給与口座情報（通帳の口座情報がわかる頁の写し）
- （7）出退勤方法の届及び通勤経路図
- （8）（自家用車通勤の場合）任意保険の保険証券の写し
- （9）入社誓約書
- （10）身元保証書
- （11）在留カードなどの写し（日本国籍以外の従業員の場合）
- （12）入社時の事業所秘密、個人情報秘密保持に関する誓約書
- （13）個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）施行規則で定める書類（但

し、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。)

(14) その他事業所が指定する書類

3. 事業所が指定する期日迄に書類の提出を怠った職員には、採用の取り消しや制裁が適用されることがある。
4. 書類の提出についての相談や記載事項の変更については事業所まで申し出るものとする。
5. 職員は、番号法やその関連法で定められた規定に基づき、事業所への個人番号提供や本人確認等に協力をしなければならない。

第10条 (身元保証)

1. 身元保証人は経済的に独立した者であって、事務所が適当と認めた者1名とする。
2. 身元保証人は父母兄弟など本人の親戚、または独立して生計を営む成人であって事務所が認める所在の者とする。
3. 身元保証の期間は満5年とし、起算日の身元保証書の日付から満5年を経過した場合は新たに身元保証人の更新を行なう。
4. 身元保証人が死亡した場合、失踪宣告を受けた場合、破産の宣告を受けた場合は、直ちに職員は事務所に身元保証人更新願いを申し出ることとする。
5. 上記5項に該当した場合、または事務所が身元保証人を不適当と認めた場合は、身元保証期間内であっても身元保証人の変更をすることとする。
6. 身元保証書は事務所指定の書式を使用することを原則とするが、事務所が認めた場合は違う書式も認める。

第11条 (労働条件の明示)

1. 事務所は採用した職員に対して、書面の雇用契約書を交付し以下の事項について明示する。
 - (1) 労働契約の期間
 - (2) 就業の場所および従事する業務
 - (3) 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無
 - (4) 休憩時間、休日、休暇に関する事項
 - (5) 賃金の決定、計算および支払方法並びに賃金の締切りおよび支払時期
 - (6) 定年、退職となる事由
 - (7) 退職の手続、解雇の事由、解雇の手続
2. 職員は、この書面の雇用契約書の内容についての質問、確認事項がある場合は事務所まで申し出ることとする。

第12条 (試用期間)

1. 事務所は新たに採用した職員については原則3ヶ月間以内の試用期間を設け、事務所への適性を判断する。
2. 試用期間中に本採用の適性を判断できない場合は、この期間を延長することがある。
3. 事務所が認めた場合はこの試用期間を短縮することがある。
4. 試用期間中の勤務態度・適性・人物・技能・業務遂行能力について事務所が不適格であると認める場合や、事務所の就業規則を守らず解雇事由や懲戒解雇事由に該当したときは解雇とする。
5. 採用後試用期間開始後の暦の日数で、14日目と1ヶ月目に適性についての面談（適性面談）等を行なう場合がある。その場合、前項の判断要素にて不適格と認める場合は解雇とする。
6. 解雇する場合において、暦の日数で試用期間中の最初の14日以内の解雇の場合は、30日以前の解雇予告を行わず、30日分の平均賃金も支給しない。

第13条（採用取り消し事項）

試用期間中の職員が次の各号に該当すると認めるときには、事務所は採用を取り消し、本採用を行なわない。ただし、改善の余地があると事務所が認める場合は再選考し、採用取消を留保する場合がある。

- （1） 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退、中抜けを繰り返すなど出勤状態が悪いとき
- （2） 事務所の就業規則など約束事を守らず、挨拶ができない、身だしなみが悪いなど、事務所の注意にもかかわらず、マナーが悪く改善の余地がないとき
- （3） 必要な研修や実習をしても仕事を覚えず能力不足であり、改善の余地がないとき
- （4） 上司の指示に従わず、同僚との協調性も悪いとき、取引先に対しても迷惑をかけたとき
- （5） 業務上必要な、重要な経歴や学歴を偽っていたとき
- （6） 健康上、業務に耐えうる状態でないと事務所が判断した場合（精神上的のメンタルヘルス不全も含む）
- （7） 必要な提出書類を提出しないとき
- （8） 本人との面談において事務所業務の遂行意志がないと本人が申し出たとき、または事務所が認めるとき
- （9） 就業規則の解雇事由に該当するとき

第14条（人事異動）

1. 事務所は業務上の必要がある場合、出張、道外勤務、配置転換、転勤、または従事する職務内容の変更もしくは関連事務所等への出向または転籍を命ずることがある。
2. 前項の命令をうけた者は正当な理由がない場合これを拒む事はできない。

3. 但し関連事務所等への出向や転籍を命ずる場合には、その理由を事前に明示しての本人の同意を得るものとする。
4. 出向・転籍先での労働条件等については個別に定めるものとし、本人の意向や希望を尊重し決定する。

第15条（人事異動の種類）

人事異動は次のときに行なうものとする。

- （1）担当業務の変更や役職を任命したとき、解任するとき
- （2）勤務地の変更など転勤を含む所属部門の変更に伴う異勤
- （3）人員の過剰や不足があるとき
- （4）職員の適正に合う職と認められる職に移るとき
- （5）復職者で以前の職場につくことが出来ないとき
- （6）在籍出向、移籍出向、転籍

第16条（業務の引継ぎ）

事務所に異動を命じられた者、また、退職をする予定の者など、業務の引継ぎを要する者は迅速かつ確実に業務の引継ぎを行なう。また、この業務の引継ぎに関連する職員は協力し合って引き継ぎ業務が確実に終了するように助け合いをすること。

第17条（正職員又は無期雇用者への転換）

1. 勤続6か月以上の、期間雇用の契約職員又はパートタイマー、及び指揮命令の下で労働させている派遣労働者で、本人が希望する場合は、正職員又は無期雇用者に転換させることがある。
2. 転換時期は随時とする。
3. 転換させる場合の要件及び基準などの詳細は別に定める「正職員転換又は無期雇用者転換制度規程」によるものとする。

第18条（短時間正職員への転換）

勤続6か月以上の者で、本人が希望する場合は、短時間正職員に転換させることがある。

- 2 転換時期は随時とする。
- 3 転換させる場合の要件及び基準は以下の通りとする。
 - （1）短時間職員と同様の勤務時間・日数で勤務が可能な者
 - （2）所属長の推薦があり、面接試験に合格した者

転換する際の詳細については、別に定める「短時間職員制度制度」によるものとする。

第3章 勤務

第1節 労働時間・休憩および休日

第19条（労働時間）

1. 所定労働時間は、1日8時間、週40時間とする。
1. 始業、終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。ただし、期間雇用の契約職員、無期転換職員、パートタイマー職員、アルバイト、嘱託職員に関しては個別に定めることとする。

始業・終業時刻は以下の通り。

	始業時刻	終業時刻	休憩時間
B	9時00分	18時00分	12時00分～13時00分

2. 仕事上の必要がある場合は前もって通知した上で、始業や終業時刻や休憩の時間を繰り上げまたは繰り下げることがある。
3. 天災や交通マヒなど特別の事情がある場合は始業や終業時刻や休憩の時間を変更することがある。
4. 職員は休憩時間を自由に利用することができるが、服務規程に違反する行為は懲戒処分と判断することもあるので慎むこと。

第20条（休日）

1. 休日は次のとおりとする。ただし、期間雇用の契約職員、パートタイマー職員、アルバイト、嘱託職員に関しては個別に定めた場合はその個別労働条件の休日による。
（1）土曜日、日曜日、祝祭日、その他事務所指定による休日
2. 事務所の休日のうち労働基準法第35条に定める毎週1回の法定休日は、日曜日とする。

第21条（振替休日）

1. 事務所は、取引先やお客様の要望や業務上の状況等により、事前に予告して第20条の休日を他の日に振り替えることがある。これを休日の振替（振替休日）という。
2. 振替休日を行った場合、休日出勤ではないため休日出勤手当は支給しない。
3. 振替休日は、原則当該休日出勤した日から四週間を経過しない日以内に与える。

第22条（代休）

1. 業務上の必要によって第20条の法定休日に勤務したときは、原則として代休を与える。

2. 前項の代休は、休日勤務した日から1ヶ月以内の取得を原則とする。

第23条（1ヶ月単位の変形労働時間制）

2. 労使協定により、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、所定労働時間は1ヶ月を平均して1週40時間以内の範囲内で定める。
3. 起算日は毎月1日とし、変形期間は1か月とする。
4. 各変形期間の出勤日及び休日については、19条に掲げる労働時間内で本人の事情を考慮した上で個別に決定し、事前に勤務割表を作成することで通知する。
5. 事務所は業務の都合により、各日の労働時間・始業終業の時刻について、変形期間開始日の前日までに変更し、職員に通知することにより変更する場合がある。

第24条（1年単位の変形労働時間制）

1. 労使協定により、対象期間を毎年1月1日から12月31日までの1年間とした1年単位の変形労働時間制を採用したときは、対象職員の1週間の所定労働時間を1年間平均して1週間あたり40時間以内とすることができる。
2. 1年間の総労働時間および労働日数については年間カレンダーにより定める。
3. 1年単位の変形労働時間制適用の際の所定労働時間、始業・就業の時刻、休憩時間については、通常期間と特定期間に分けて事前に通知する。
4. 1年単位の変形労働時間制を適用しない、職員の所定労働時間、始業・就業の時刻、休憩時間についても事前に通知する。

第25条（フレックスタイム制）

1. 労使協定により、フレックスタイム制に関する協定を締結したときは、対象職員の始業および終業時刻は各職員の決定に委ねるものとする。
2. 対象者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、その他の事項については労使協定で定めるものとする。
3. 第1項の規定にかかわらず、労使協定にコアタイムを設けた場合は、その時間は必ず出勤していなければならない。
4. フレックスタイム制の詳細については第1項の労使協定に定めるところによる。

第26条（事業場外での労働）

1. 職員が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、就業規則に定める所定労働時間労働したものとみなす。
2. 前項の場合において、当該業務を遂行するため通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、労使協定で定めた時間労働したものとみなす。

第27条（専門業務型裁量労働制）

1. 事務所は業務上の必要がある職員について、専門業務型裁量労働制を採用し、業務遂行の手段および時間配分の決定等を原則として職員の裁量に委ね勤務させることがある。
2. 前項の裁量労働制の対象業務および対象職員は、労使協定で定める。
3. 始業および終業時刻並びに休憩時間は、就業規則の労働時間を基本とする。ただし、業務遂行上の必要による就業時間、休憩時間の変更は弾力的に運用するものとし、その時間は対象職員の裁量に委ねるものとする。
4. 休日は就業規則の休日の定めるところによるものとする。
5. 対象職員が法定休日または深夜に労働する場合においては、あらかじめ事務所の許可を得なければならない。
6. 前項により許可を受けて法定休日に労働した場合は休日労働割り増し手当を、深夜に労働した場合は深夜割り増し手当を、給与規程の定めるところにより支払うものとする。
7. その他の取扱いについては労使協定において定めることとする。

第28条（企画業務型裁量労働制）

1. 事務所は事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、労使委員会にて労使委員会の委員の5分の4以上の多数の決議を得て、企画業務型裁量労働制を採用し、対象職員を対象事業場の業務に就かせたときは、その決議で定めた時間労働したとみなすことができる。
2. 企画業務型裁量労働制の詳細については労使委員会の決議にて定める。

第29条（時間外労働および休日労働）

1. 事務所は、業務の都合により所定労働時間を超えて、または所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超え、または法定の休日における労働については、事務所はあらかじめ職員の過半数を代表する者と労使協定（以下「36 協定」という。）を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出るものとし、当該協定の範囲内で時間外労働または休日労働を行わせることとする。
2. 36 協定の範囲内の時間外労働または休日労働については、職員は、正当な理由なく拒否することができない。
3. 妊産婦である職員が請求した場合には、第1項に定める時間外もしくは休日または午後10時から午前5時までの間には労働させない。
4. 事務所は職員の健康を考慮し、時間外労働および休日労働の上限を定める。また、所定の労働時間を超えて労働する場合は、時間外労働申請書を提出し、所属長の許

可を得ること。

5. 天災その他の避けることのできない事由により必要がある場合、36 協定の範囲を超えて就業させることがある。

第30条（育児・家族介護を行う職員の時間外労働）

1. 事務所は1歳に満たない子を養育する職員や小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員、または要介護状態にある家族を介護する職員に対する時間外労働については、1か月について24時間、1年について150時間を超えないものとする。
2. 前項の申し出は、事務所まで申し出をすることとする。

第31条（遅刻・早退）

1. 職員が遅刻または早退する場合は、あらかじめ事務所の所定用紙にて届け出を出さなければならない。
2. 急な病気などやむを得ない場合において遅刻または早退する場合は、速やかに電話で事務所に連絡をし、事後に事務所所定用紙にて理由を添えて提出すること。

第32条（欠勤）

1. 職員が病気やケガなどその他の事由により欠勤する場合は、あらかじめ理由や欠勤日数を事務所の所定用紙に記入して届け出をしなければならない。
2. 急な病気などやむを得ない場合において欠勤する場合は、始業時刻までに電話で事務所に連絡をし、事後に事務所の所定用紙にて理由を添えて提出すること。
3. 事由によってやむを得ないと事務所が認めた場合を除き、事前、事後を問わず無届での欠勤は無断欠勤とする。
4. 病気等による欠勤が5日以上に及ぶときは、事務所の指示により医師の診断書を提出しなければならない。

第2節 休暇

第33条（年次有給休暇）

1. 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した職員に対しては、次の表の通り勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数	6ヶ月	1年 6ヶ月	2年 6ヶ月	3年 6ヶ月	4年 6ヶ月	5年 6ヶ月	6年 6ヶ月以上
付与日数	10日	11日	12日	14日	16日	18日	20日

2. 前項の出勤率の算定につき、次の各号に掲げる期間は出勤したものとみなす。
 - （1）業務上の負傷、疾病による療養のため休業する期間
 - （2）年次有給休暇取得の期間
 - （3）産前産後の休業期間
 - （4）育児休業および介護休業により休業した期間
3. 職員が年次有給休暇を取得するときは、原則として1週間前までに書面をもって届け出るものとする。ただし、突発的な病気や怪我、その他やむを得ない事由により欠勤した場合で、あらかじめ届け出ることが困難であったと事務所が認めた場合には、当日休暇に振り替えることができる。ただし、承認は社長の裁量に委ねることとする。この届出を怠った職員は欠勤とみなす。
4. 職員が所定休日を含み連続で3日以上の子次有給休暇を取得するときは、業務上の段取りを整えるため、原則として1ヶ月前までに書面をもって届け出るものとする。
5. 年次有給休暇は、原則本人の請求があつた時季に与えることとするが、繁忙期など業務の都合により、事業の正常な運営を妨げると判断したときは他の時季に変更することがある。
6. 年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労働基準法第39条の計画年休の規程に基づく労使協定により、事務所が取得する時季を指定することがある。
7. 当該年度に行使しなかつた年次有給休暇は、当該年度発生分について翌年度に限り繰り越すことができ、有効期間は2年間とする。
8. 年次有給休暇中の賃金については、通常の賃金を支払う。
9. 職員より請求があつた場合でも、半日単位・時間単位の有給休暇は与えない。
10. 年次有給休暇は、先に付与された有給休暇から請求するものとし、新しく付与された分は、先に付与された年次有給休暇をすべて消化した後に請求するものとする。
11. 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第5項及び第6項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、事業所が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、あらかじめ時季を指定して取得させる。但し、労働者が第3項及び第4項の

規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

第34条（比例付与の有給休暇）

週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日が216日以下の職員に対しては次の表に従い勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定 労働日 数	1年間の所 定労働日 数	雇い入れ日から起算した継続勤務期間						
		6ヶ月	1年 6ヶ月	2年 6ヶ月	3年 6ヶ月	4年 6ヶ月	5年 6ヶ月	6年 6ヶ月
4日	169日から 216日まで	7日	8日	9日	10日	12日	13日	15日
3日	121日から 168日まで	5日	6日	6日	8日	9日	10日	11日
2日	73日から 120日まで	3日	4日	4日	5日	6日	6日	7日
1日	48日から 72日まで	1日	2日	2日	2日	3日	3日	3日

比例付与の有給休暇についての規定は前32条1項から9項を準用する。

第35条（年次有給休暇の計画的付与）

年次有給休暇の計画的付与は以下のように定める。

1. 事務所が職員の過半数を代表する者と年次有給休暇の計画的付与の労使協定を定めた場合は、当該労使協定の定めるところにより、年次有給休暇を職員は取得しなくてはならない。
2. 当該労使協定の定めるところで年次有給休暇を消化した場合は、職員の年次有給休暇の請求の有無にかかわらず、年次有給休暇を取得したものみなす。
3. 年次有給休暇の計画的付与をする日数は、各職員の取得年次有給休暇の5日を超える部分とする。また、入社6ヶ月未満などで年次有給休暇未取得の職員については計画的年次有給休暇の日数分の特別休暇を与えることとする。
4. 年次有給休暇の取得日数が年次有給休暇の計画的付与の日数に足りない職員については、足りない日数分の特別休暇を与えることとする。
5. 計画的年次有給休暇は当該休暇中に退職する者や休職中や休業中の職員には適用しない。その他、事務所が計画的年次有給休暇に相応しくないと判断する職員には当該計画的年次有給休暇を適用せず、欠勤扱いとする。

第36条（特別休暇）

1. 職員が次の事由により休暇を申請した場合は、次の日数を上限として特別休暇を与える場合がある。この休暇を取る場合は、事前に所定の様式により届出をすること。
 - （1）本人が結婚する場合……………7 日
 - （2）子女が結婚する場合……………2 日
 - （3）兄弟姉妹が結婚する場合……………1 日
 - （4）配偶者が出産するとき……………産後 2 週間以内に 2 日
 - （5）父母、配偶者または子が死亡したとき
 - ① 本人が喪主の場合……………7 日
 - ② 非喪主の場合……………5 日
 - （6）祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹が死亡したとき
 - ① 本人が喪主の場合……………5 日
 - ② それ以外の場合……………2 日
 - （7）各号の冠婚葬祭に参加、参列するために遠隔地へ行く必要がある場合……………事務所が認める期間
 - （8）その他事務所が必要と認めた事由による、必要と認めた期間
2. 特別休暇は有給とする。
3. この特別休暇は暦日で計算し、期間中に第 20 条に定める休日が含まれる場合には特別休暇の日数に通算する。
4. 前号、1 号および 2 号の取得期限は事由が発生してから 1 年を限度とする。ただし、特別な事情を事務所が認めた場合はこの限りではない。

第37条（産前産後の休暇）

1. 事務所は、6 週間（多胎の場合は 14 週間以内）以内に出産する予定の女性職員が請求した場合には、産前 6 週間以内（多胎妊娠の場合は 14 週間以内）の休暇を与える。
2. 産後は申出の有無にかかわらず、出産日から 8 週間の休暇を与え、産後 8 週間を経過しない女性職員は勤務させない。ただし、産後 6 週間を経過し、当該女性職員から請求があった場合においては、医師により支障がないと認めた業務へ就業させることがある。
3. 産前産後の休暇は無給とする。

第38条（母性健康管理のための休暇等）

1. 妊娠中または産後 1 年を経過しない女性職員から所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受信するために通院休暇の請求があったときは、医師等の指示により必要な休暇や時間を与える。この受診中の休暇や時間は不就労時間として無給扱いとする。

2. 妊娠中または産後1年を経過しない女性職員から、前項の保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の保険指導を受けた場合、次の措置を講ずることとする。ただし、この不就労時間に対する部分は無給とする。

(1) 時差出勤など、妊娠中の通勤の緩和措置

(2) 休憩時間の延長、休憩回数の増加など妊娠中の休憩措置

(3) 勤務時間の短縮、休業など、妊娠中、出産後の諸症状に対応する措置

第39条（生理日の休暇）

1. 生理日の就業が著しく困難な女性から請求があった場合は、必要な日数もしくは時間における就労を免除する。
2. 生理日の休暇期間中は、無給とする。
3. この届出はあらかじめ申し出るか、事後の場合速やかに申し出を行なうこと。

第40条（育児時間）

1. 生後1年未満の子を育てる女性職員から、あらかじめ申出があった場合、所定の休憩時間のほかに1日2回各々30分の育児時間を与える。
2. 前項の時間は、無給とする。

第41条（育児休業および育児短時間勤務）

1. 職員は、1歳（育児・介護休業規程で定める特別の事情がある場合には1歳6ヵ月。以下同じ）に満たない子を養育するため必要がある場合には、事務所に申し出て育児休業をすることができる。
2. 1歳に満たない子を養育する職員であって育児休業を取得しないものまたは1歳以上3歳未満の子を養育する職員は、事務所に申し出て、育児・介護休業規程に定める育児のための勤務時間短縮の措置等の措置（以下「育児短時間勤務」という。）の適用を受けることができる。
3. 育児休業および育児短時間勤務の適用を受けることができる職員の範囲、賃金その他必要な事項については、育児・介護休業規程の定めによる。

第42条（介護休業および介護短時間勤務）

1. 職員であって、その要介護状態にある対象家族を介護するため必要のあるものは、事務所に申し出て介護休業を受けることができる。
2. 前項に定める介護休業を取得しない職員であって、その要介護状態にある対象家族を介護するため必要のあるものは、事務所に申し出て、育児・介護休業規程に定める介護のための勤務時間短縮の措置等の措置（以下「介護短時間勤務」という。）の適用を受けることができる。

3. 介護休業および介護のため勤務時間を短縮し労働しなかった時間は無給とする。

第43条（子の看護休暇）

1. 小学校就学前の子を養育する職員が、子の病気や怪我の看護のために事務所に申出た場合、子が1人の場合には1年に6日を、子が2人以上の場合には1年に11日を限度とし看護休暇を取得することができる。
2. 子の看護休暇の適用を受けることができる職員の範囲やその他の必要な事項については、育児・介護休業規程の定めによる。
3. 看護休暇は無給とする。

第44条（公民権行使の時間）

1. 職員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合はそれに必要な時間を与える。ただしその時間に対する賃金は支給しない。
2. 前項の時間は業務の都合により、時刻を変更する場合がある。

第3節 休職、復職、定年および退職

第45条（休職の種類）

職員が、次の各号のいずれかに該当したときで、事務所が認めた場合は休職とする。（ただし、試用期間中の者や期間雇用の契約職員、パートタイマー、アルバイト、嘱託職員に関しては適用しない。）

- （1）業務外の傷病により欠勤が、継続、断続を問わず1ヶ月以上にわたったとき。
- （2）精神上的の病気、メンタルヘルス不全または身体上の疾患により、通常の労務提供ができないとき。
- （3）家事の都合、その他やむを得ない事由により1ヶ月以上欠勤したとき。
- （4）事務所の命令により、関係事務所または関係団体の業務に従事するとき。
- （5）その他業務上の必要性または特別の事情があつて休職させることを事務所が認めたとき。

第46条（休職期間）

1. 休職期間は次の通りとする。なお、起算日は欠勤初日の日とする。

- （1）前条第1号および2号のとき

その病状に応じ3ヶ月を超えない範囲で決定する。（勤務期間が1年未満の者については休職を認めない）

ただし、医師や専門療法士や心理専門員などの診断結果をもとに、事務所が認めたときはこの期間を延長するものとする。

(2) 前条第3号および第4号のとき

必要と認められる期間または事務所の命じる期間

(3) 前条第5号のとき

必要と認められる期間または事務所の命じる期間

2. 休職期間は、原則として勤続年数には通算しない。ただし、業務の命令など事務所都合による場合および事務所が特別な事情を認めた場合はこの限りではない。
3. 休職事由を認められない者や復職の可能性が少ないと事務所が判断した場合は、休職を認めず、またはその期間を短縮する場合がある。
4. 休職期間中は少なくとも2週間に1回は事務所に状況を報告しなければならない。
5. 休職中に一時的に出勤しても、1ヶ月以内に同じ理由で休職するようになったときは期間の中断は行なわない。
6. 休職期間満了後においても休職事由が消滅しないときは、満了の日をもって自然退職とする。
7. 休職期間は、賃金は支給しない。但し、休職の理由が事務所側（故意過失または信義則上これと同視すべき場合を含む）にある場合は賃金の全額を支払い、使用者の責に帰すべき事由による休業である場合は、労働基準法に則りその範囲で賃金を支払うものとする。

第47条（メンタルヘルスに関する規程）

1. 事務所は職員の職場でのストレスなどからくる精神上的メンタルヘルス面で不全にならないように、必要と認めた場合は、医師や心理相談員など専門家の相談日や診断日を設けるなど、メンタル面でのサポートを行なうよう努める。
2. 職員のメンタルヘルス面での相談は所属長へ相談すること。
3. 事務所はメンタルヘルス不全による休職に対しては、医師や心理相談員など専門家の診断や意見を参考に、職員の状態によっては休職期間の限度を超えた期間を認める場合がある。

第48条（復職）

1. 職員の休職事由が消滅したと事務所が認めたとき、または休職期間が満了した場合において、事務所は復職が可能と認めた時は、原則として休職前の職務に復帰することとする。
2. 休職中の職員が復職を希望する場合には、書面で復職願いを事務所まで提出することとする。また、休職事由が傷病等による場合は事務所の指定する医師の診断書か、その他の証明書を添付して、書面で復職願いを提出すること。
3. 復職したあとの職務は、次の通り。
 - (1) 休職前の職務に復帰する。

(2) 従前の職務への復帰が困難な場合または不相当と事務所が認める場合には、状況を都度判断して、他の適当な職務に配置換えを行なう。

4. 復職した後1年以内に、同じ理由で休職した時は前後の休職期間を通算する。
5. 休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了の日をもって自然退職とする。

第49条（定年）

1. 職員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65歳まで嘱託職員として再雇用する。
2. 満60歳以後に嘱託職員として再雇用される場合、賃金、勤務条件を見直す等の調整を行なう。新しい勤務条件は労働条件通知書を交付することで明示する。

第50条（退職）

職員が、下記の各号の一に該当するに至ったときはその該当日を退職の日とし、職員としての身分を翌日から失う。

- (1) 本人が死亡したとき
- (2) 自己の都合により退職を願い出て、事務所が承認したとき
- (3) 定年に達したとき
- (4) 休職期間が満了しても休職事由が消滅せず復職できないとき
- (5) 期間を定めて雇用した者の雇用契約期間が満了したとき
- (6) 事務所の役員に就任したとき
- (7) 行方不明となり30日以上経過したとき
- (8) 関連事務所に転籍したとき
- (9) 退職につき労使双方が合意したとき

第51条（退職手続に関する遵守事項）

1. 職員が自己の都合で退職する場合は、少なくとも1ヶ月前までには事務所まで書面にて、退職したい旨を記載した書面（退職届）を提出しなければならない。
2. 退職届を提出した者は退職の日まで従前の業務に従事し、退職日までの間に必要な業務の引継ぎを完全に行わなければならない。
3. 前項の完全な業務の引継ぎをしない状態での退職日前、1ヶ月間の間で欠勤などがあり、引継ぎが完全に完了せず、業務に支障をきたした場合は懲戒処分を行うことがある。

第52条（退職および解雇時の手続）

1. 職員が退職または解雇された場合は、健康保険証、身分証明書、その他事務所から貸与された物品を直ちに返還するものとする。
2. 退職または解雇された職員が事務所に対して債務がある場合、退職または解雇の日までに精算を完了すること。
3. 事務所は職員が退職または解雇されたときには、本人、またはその遺族から請求があった場合、その権利に属する金品について退職または解雇の日から7日以内に返還するものとする。
4. 退職または解雇された職員が、使用証明書、解雇理由証明書、退職証明書等の交付を事務所に請求したときは、事務所は遅滞なく交付することとする。
5. 退職または解雇された職員は、離職後も事務所の在職中に知りえた事務所の機密、秘密事項や個人情報の守秘義務を厳守しなければならない。これに違反し、事務所が損害を受けた場合はその賠償責任を負うものとし、事務所は本人に損害賠償を求めるものとする。

第53条（競業禁止義務）

職員が退職または解雇となる場合は、離職後1年間は次の各号の行為を行わないこと。

- （1）事務所と競合関係に立つ事業者就職したり役員に就任すること
- （2）事務所と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任すること
- （3）事務所と競合関係に立つ事業を自ら開業または設立すること
- （4）事務所在職中に知り得た顧客と離職後取引をすること

第4章 服務規律

第54条（服務の基本原則）

1. 職員は事務所の一員として、事務所の約束事や社会的なルールおよびマナーを守る義務を有する。定められた服務のルールを全員で遵守し、規律ある働きやすい職場作りを実現するよう努めること。
2. 職員は、相互に人格を尊重し、秩序と品位の保持に努め、また、相互に協力して、能率的な職務の遂行を図らなければならない。
3. 職員はこの服務規程を遵守するとともに、社長等の業務上の指示命令には誠実に従うこと。

第55条（服務の遵守事項）

次の各号に掲げる服務事項を、職員は守らなければならない。

- （1）常に健康に留意し、良好な心身状態で勤務するよう努めること。

- (2) 事務所内外を問わず、事務所の名誉を害し、または信用を失うような行為をしないこと。
- (3) 事務所が必要と定める手続き、報告、届け出を拒んだり又は怠ったりしないこと。
- (4) 業務、又は信条に関して事務所を欺かないこと。
- (5) 許可なく職務以外の目的で事務所の施設、物品等を使用しないこと。
- (6) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
- (7) 勤務中は定められた職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れたり、許可なく業務外の行為をしないこと。
- (8) 在職中及び退職後においても、業務上知りえた事務所、取引先等の機密を漏洩しないこと。
- (9) 酒気を帯びて就業しないこと。
- (10) その他職員としてふさわしくない行為をしないこと。

第56条（セクハラ防止規程）

1. 職員は、いかなる場合でもセクハラに該当すると判断される行動等や性的いやがらせに当たる行為を職場または業務に関連する場所においてしてはならない。
2. セクハラを受けた場合は窓口である総務担当者に相談すること。事務所は秘密を厳守。
3. セクハラを目撃した職員は総務担当者に届け出ること。事務所は秘密を厳守。
4. セクハラに該当する行為を行った職員は就業規則に定める懲戒処分の対象とする。
5. セクハラに当たる行為に加担したと、状況において判断される職員も同様とする。
6. 事務所は相談を受けた時は、速やかに事実関係の調査に着手し、セクハラに当たる行為か否かを慎重に判断し、申立者である職員が申立後も性的被害を受けないように対処する。
7. セクハラとは、相手方の意に反する性的言動で、その言動により仕事を遂行する上で一定の不利益を与えるものまたは就業環境を悪化させるものをいう。
 - (1) 性的な表現で、人格を傷つけまたは品位を汚すような言葉遣いをする事。
 - (2) 性的な関心の表現を業務遂行の言動に混同させること。
 - (3) ヌード掲載の雑誌やヌード写真やポスター等の卑猥な写真および絵画を見ることがの強要や配布または掲示等をする事。
 - (4) 相手が返答に窮するような性的な冗談やからかい等をする事。
 - (5) つきまといなど執拗な誘いを行うこと。
 - (6) 事実根拠のない、性的な噂を職場で流布すること。
 - (7) 性的関係の強要、不必要な身体への接触または強制猥褻行為などを行うこと。

- (8) その他相手方の望まない性的言動により、業務遂行を妨げると判断される行為をすること

第57条（パワハラ防止規程）

1. 職員は、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる次の行為をしてはならない。
 - (1) 暴行、暴言、脅迫、名誉を毀損する行為
 - (2) 業務に必要なことを命令したり、明らかに遂行不可能なことを命令する行為
 - (3) 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
 - (4) 私的なことに過度に立ち入ること
 - (5) その他前各号に準じる行為をすること
1. 前項に掲げる行為をした職員については、懲戒処分を行うものとする。

第58条（二重就労や副業の禁止）

1. 事務所の許可を受けることなく、在職中のまま自ら事業を営んだり、事務所を設立したり、他の事務所の役員に就任することを禁止する。
2. 事務所の許可を受けることなく、在職中のまま他社の職員として労働契約を結んだり、他社の商品を業務中に販売したりする行為を禁止する。
3. 事務所の許可を得た場合は、休日や休暇中にアルバイトや副業などすることを認める場合がある。また、勤務時間外においても事務所の許可を得た場合は認める。ただし、認める内容に関しては事前の申請内容をもとに慎重に判断して決定するものとする。
4. 休日や休暇中のアルバイトや副業に関しての許可については、自己啓発につながるものやリフレッシュにつながることで、人間性を高める仕事を事務所は重視して判断するものとする。

第59条（個人情報の管理）

1. 職員は個人情報保護法を遵守しなくてはならない。
2. 個人情報とは、事務所が業務を遂行するために個人または団体から得た、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、性別、生年月日、番号法に基づく個人番号等の特定個人情報その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをさす。
3. 業務上必要以外の個人情報への不正アクセスを禁止する。

4. 個人情報が入った文書、磁気テープ、CD、DVD など各種データの複写、コピー、USB メモリー等記録媒体の社外への無断持ち出しを禁止する。業務上必要となり複写、コピー、持ち出しする場合は事務所の許可を得ること。
5. すべての職員は個人情報の保護義務があり、在職中または退職後においても第三者に漏えい、開示、提供、または、改ざん、破壊など利用目的を逸脱した取扱いをしてはならない。
6. 労働者・使用者共に、番号法・個人情報保護法やその政令・ガイドラインで定められた規定に従い、厳粛に特別個人情報・個人情報を取り扱うものとする。
7. 1～6 項に違反したときは入社時には採用を取り消し、異動時には昇進の取消しまたは懲戒処分の対象とする。

第 6 0 条（パソコン使用の原則）

1. 事務所のパソコンを私的に使用することは原則禁止とする。不用意な使用は事務所に迷惑や損害を与え、名誉や信用を傷つけることになるので留意すること。
2. 職員は事務所のパソコンを通じて、インターネットを利用する際は社会的責任、法的責任があることを十分に意識し、場合によっては法的措置があることにも留意すること。

第 6 1 条（パソコン使用の留意点）

1. すべての職員は、業務の遂行を目的とし、法律を遵守し責任感を持ち事務所のパソコンを利用しなければならない。
2. 事務所のパソコンで事務所の業務と関係のないインターネット上のサイトを見たり、私的なメールに利用したりするなどの行為を事務所の許可なく行った場合は、解雇を含む懲戒処分の対象とする。
3. 業務の遂行に必要なメールの使用やインターネット上のサイトの閲覧は、前項の限りでなく、原則は許可制とし、事務所の許可を得ることを原則とする。
4. 事務所は職員が事務所のパソコンを利用し、インターネットや電子メールを私的に利用していたかどうか職員の承諾なく調べることができる。

第 6 2 条（電子メール）

1. 社内電子メールやインターネットメールシステムは業務の遂行を目的として存在し、利用するものとする。職員は私的な利用など業務以外に利用してはならない。
2. 職員は、事務所が業務上必要と認めた場合に限り、社内でインターネットメールシステムの利用をすることができる。

第 6 3 条（電子メールの取り扱い）

1. メールの送信ミスは、大事な事務所の機密漏えいを招き、また相手先の情報も漏えいすることもあるため、送信する際には宛先のメールアドレスを間違いないよう、必ずよく確認すること。
2. 電子メールを送信する際は、必要に応じてセキュリティやパスワード化などを行なうこと。
3. 相手から受け取ったメールに返信、転送する際は、やり取りの経緯が常に明確になるように相手のメールの全文を添付すること。
4. 送受信する電子メールには、社外秘情報、顧客の個人情報など、秘密情報が含まれている場合が多いため、電子メールを転送する場合には、その内容と転送する宛先に十分注意すること。

第64条（電話の使用について）

職員は固定、携帯電話（IP 電話含む、以下電話）など、事務所の電話を使用する際には次の事項を遵守すること。

1. 事務所の電話を、事務所の業務遂行に必要以外に、私的に利用してはならない。
2. 事務所所有の携帯電話の通話記録を事務所は、秩序維持、および経費管理のために調べることができる。
3. 業務遂行中の個人所有の携帯電話の使用は、通話、メールを問わず原則禁止とする。

第65条（個人携帯電話の業務使用）

1. 事務所は職員が個人で保有する携帯電話を業務の効率化のために、職員が業務で使用することを認めることや依頼をすることがある。
2. 業務で個人保有の携帯電話の使用をする場合は、保有する携帯電話の機種番号を事務所まで所定の用紙にて届け出るものとする。なお、事務所が依頼する場合も同様とする。

第66条（私的なインターネット上の電子日記などについて）

1. 事務所で得た情報は大事な戦略上、営業上、技術上の秘密情報であるので、個人で運営する私的なインターネット上のブログや日記、SNS などに、技術上の情報、営業上の情報、顧客情報、ノウハウ、その他事務所が秘密保持対象として取扱う一切の事務所の業務に関係する情報を開示、掲載してはならない。
2. 事務所は職員が私的なインターネット上のブログや日記、SNS などに、事務所の秘密情報を開示、掲載していることを発見した場合、その記事の削除を直ちに求める。求められた職員は速やかに記事の削除をしなくてはならない。
3. 前各項に違反した場合や事務所に損害を与えた場合には、懲戒規程にて処分することや損害賠償請求本人に求める場合がある。

第5章 給与

第67条（給与）

職員の給与に関する詳細は、別に定める給与規程により支給する。

第6章 退職金

第68条（退職金）

職員の退職金は、支給しない。

第7章 表彰、制裁

第69条（表彰）

1. 事務所は職員の中で技術優秀、業務熱心で他の者の模範と認められる者や業務上有益な発明や工夫、考案のあった者、永年にわたり無事故で継続勤務した者など事務所が成績や功労を特別に認めた者を審査のうえ、表彰することがある。
2. この表彰は表彰状、商品等を授与して行なう。

第70条（制裁の種類と程度）

この就業規則および関連する諸規定の禁止・制限事項に抵触する職員には以下のいずれかの制裁を行う。

- ① 訓戒…始末書を取り、将来を戒める。
- ② 減給…1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で賃金を減ずる
- ③ 出勤停止…7日を限度として出勤の停止を命じ、その期間の賃金は支払わない
- ④ 職務内容の変更・制限…始末書を提出させ、その職務内容を変更、または制限し、その職務内容、または制限された職務の範囲に応じて給与支給額を引き下げる
- ⑤ 降級・降格…始末書を提出させ、役職を免じ、または引き下げ、変更後の役職・職位に応じ給与支給額を引き下げる
- ⑥ 懲戒解雇…予告期間を設けることなく即時解雇をする。この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇予告手当は支給しない

第71条（訓戒、減給及び出勤停止）

職員が次のいずれかに該当するときは、減給または出勤停止処分とする。ただし、情状により訓戒に留める場合もある。

- ① 正当な理由がなく欠勤、遅刻をしたとき
- ② 正当な理由がなく遅刻、早退を重ねたとき（初回の遅刻から1ヶ月以内に初回を含め3回以上）
- ③ 業務上の怠慢によって失態があったとき
- ④ 過失により災害、または営業上の事故を発生させ、事務所に重大な損害を与えたとき
- ⑤ 服務規律等に違反した場合でその事案が軽微なとき
- ⑥ 素行不良により事務所の秩序や風紀を乱す行為のあったとき
- ⑦ 上司の監督不行届きのため、部下が重大な事態が生じ、懲戒されたとき
- ⑧ 勤務時間中に許可なく職場からはなれ、または私的な外来者と面談したとき
- ⑨ 許可なく業務外の理由で事務所の施設・物品・車両を使用したとき
- ⑩ 正当な理由なく、業務上の指揮・命令に従わないとき
- ⑪ 事務所の備品・車両・設備・事務用品等を粗末に扱い、破損・紛失あるいは濫用したとき
- ⑫ 業務中に私的な行為をしたとき、または睡眠をとるなどしてさぼっていたとき
- ⑬ 正当な理由なく申請書・届出書・報告書等の提出期限を守らなかったとき
- ⑭ 他の職員の業務を不当に妨害したとき
- ⑮ 事務所の許可を受けずに、公共交通機関を利用せず通勤または業務上で個人所有車両を使用していることが判明したとき
- ⑯ 法令違反を伴う交通事故を発生させたとき
- ⑰ 故意または重大な過失により交通事故を起こし、第3者に負傷を負わせ、または事務所の車両に相当の損害を与えたとき
- ⑱ 訓戒処分を受けたにもかかわらず再度同じ行為を繰り返したとき
- ⑲ セクシュアル・ハラスメントにあたる行為があったとき
- ⑳ 業務上の怠慢、過失、または故意により施設利用者にとって不利益となる事態を発生させたとき
- 21 利用者から不当に金品を受け取り、または金銭を借用したとき
- 22 その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき

第72条（降格、職務内容の変更、制限および出勤停止、懲戒解雇）

職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により降格・職務内容の変更、制限および出勤停止処分とすることがある。

- ① 正当な理由がなく無断欠勤をした場合に、当該無断欠勤をした日以前6ヶ月間の間に連続・断続を問わず14日以上が無断欠勤があり、その間出勤の督促をしても応じないと

き

- ② 事務所の管理する顧客・職員等の特定個人情報（個人番号を含む個人情報）を故意に、または重大な過失により漏えい・流出させたとき
- ③ 事務所、事業場内において事務所の許可なく政治・宗教活動を行ったとき、または集会・演説および印刷物の配布や掲示を行ったとき
- ④ 重要な経歴を偽り、採用されたとき
- ⑤ 事務所、事業場内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき
- ⑥ 刑事事件で有罪の判決を受け、事務所の名を著しく汚し信用を失墜させたとき
- ⑦ 故意または重大な過失により、災害または営業上の事故を発生させ、事務所に重大な損害を与えたとき
- ⑧ 事務所の許可を受けずに在職のまま他の事業経営に参加したり、または他の事業所に雇用されたり、あるいは、自ら事業を営むとき
- ⑨ 職務上の地位を利用して第3者から報酬を受け、若しくはもてなしを受ける等、自己の利益を図ったとき
- ⑩ 服務規律等に違反した場合であって、その事案が重大なとき
- ⑪ 前条および同条の規定により、訓戒・減給・降給降格および出勤停止の処分を受けたにもかかわらず、再三再四の注意・指導を無視し、なお改善の見込みがないとき
- ⑫ 出勤簿の捺印を不正に他人に依頼し、または依頼に応じたとき
- ⑬ 暴行、脅迫その他不法行為をして著しく事務所内の秩序を乱したとき
- ⑭ 職務上知り得た事務所の秘密事項（個人情報等を含む）を第三者に漏らし、または漏らそうとしたとき
- ⑮ 事務所の所有物（個人情報に関するデータ等・金銭および物品等を含む）を私用に供し、または盗んだとき
- ⑯ 事務所の許可を受けずに通勤・業務を問わず個人所有の車両を使用し、交通事故を起こしたとき
- ⑰ 故意または重大な過失により交通事故を起こし、第三者に重大な怪我を負わし、または死亡させた場合
- ⑱ 正当な理由なく、度々業務上の指揮・命令に従わなかったとき
- ⑲ 私生活上の非違法行為やそれに準じる行為、法人に対する誹謗中傷等によって事務所の名誉と信用を失墜させ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき
- ⑳ セクシュアル・ハラスメントに当たる行為により職場環境を著しく侵害し、またはセクシュアル・ハラスメントに当たる行為を繰り返し、注意を受けても改善の見込みがないとき。その他、同行為を受けた相手方の対応によって一定の不利益を与えるような行為があったとき

その他前各号に準ずる程度の行為があったとき

第73条（制裁の決定）

本規則に規定する懲戒に関する規定を基準とし、直属の上司である当該管理監督者（以下、「管理監督者」という。）からの現認報告および被制裁職員の弁明を受け、被制裁中職員の現在までの勤務状況、勤務年数、当該被制裁職員の地位および職責をもとに勘案し、最終的に社長が制裁の決定を下すものとする。

第74条（懲戒処分に対する管理監督者責任）

管理監督下にある職員が、懲戒に該当する行為を行った場合、管理監督者に監督責任上懲戒を命じることがある。ただし、管理監督者が部下に対して懲戒に該当する行為を行わないよう指導、教育を行っていた場合、または部下が起こした懲戒該当行為が通常管理監督者が適正に管理していたとしても防止することができないと判断した場合には、情状により懲戒処分を軽減、または行わないことがある。

第75条（損害賠償）

1. 職員や職員であった者が故意または重大な過失によって事務所に損害を与えたときや、事務所の秘密事項を第三者に漏らし、事務所に被害を与えた損害の全部または一部の賠償を求めることがある。
2. 損害賠償を行なったことによって懲戒を免れることはできない。
3. 職員の損害賠償の義務は、退職または解雇後においても、免責または軽減させるものではない。
4. 秘密情報を開示、漏洩もしくは使用した場合においては、事務所が被った一切の損害（訴訟関連費用を含む）について、その全額の賠償を求める場合がある。

第8章 解雇

第76条（解雇）

職員が次の各号のいずれかに該当する場合は解雇とする。

- （1）精神または身体の障害、または虚弱、傷病、その他の理由により業務に耐えられない、または労務提供が不完全であると認められるとき。
- （2）勤務成績、勤務態度が不良で、業務能力も低く業務に適さないと認められるとき。
- （3）試用期間中の勤務態度・適性・人物・技能・業務遂行能力について事務所が不適合であると認めるとき。
- （4）特定の能力や技術、成績を条件として雇入れられた者にもかかわらず、能力および適格性が欠けると認められるとき。

- (5) 懲戒解雇事由に該当したとき。
- (6) 服務規程を遵守せず、事務所の注意にもかかわらず言動が直らず、改悛や改善の余地がないとき。
- (7) 事業の縮小その他事務所のやむを得ない事由がある場合で、かつ、他の職務に転換させることができないとき。
- (8) 事業の運営上、やむを得ない事情や天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となり、雇用を維持することができなくなったとき。
- (9) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

第 7 7 条（解雇予告）

職員を解雇する場合は、解雇する日の 30 日前に本人に予告するか、あるいは平均賃金の 30 日分に相当する解雇予告手当を支給して即日解雇するものとする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

- (1) 日々雇い入れられる者で雇用期間が 1 ヶ月を超えない者。
 - (2) 2 ヶ月以内の期間を定めて雇用した者。
 - (3) 試用期間中であって採用日から 14 日以内の者。
 - (4) 本人の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた者。
1. 天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合における解雇であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは前項の規程は適用しない。
 2. 第 1 項の解雇予告の日数については、予告手当の平均賃金の 1 日分を支払ったごとに、その日数だけ短縮する。

第 7 8 条（解雇制限）

職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、各号に定める期間中は解雇しない。

- (1) 業務上の傷病による療養のため休職する期間およびその後 30 日間
- (2) 産前産後の女性が休職する期間およびその後 30 日間

第 7 9 条（解雇制限の解除）

1. 天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能であると労働基準監督署長の認定を受けた場合や業務上の傷病の場合において療養の開始後 3 年を経過した日において労働者災害補償保険法に基づく傷病補償年金の支給を受けることができるとき、および、療養開始後 3 年を経過しても傷病が治癒しない場合に打切補償を支給したときは解雇することができる。
2. 療養開始後 3 年を経過した日において、労働者災害補償保険法に基づく傷病補償年

金を受けていたり、または同日後受けることになった場合には、3 年を経過した日または傷病補償年金を受けることとなった日に、打ち切り補償が支払われたとみなされ労働基準法の解雇制限はなくなるものとする。

第 80 条（解雇理由証明書）

事務所は、職員から解雇の予告がなされた日から退職の日までの間において、解雇の理由について事務所に対し解雇理由の証明書を請求がすることがあった場合には、遅滞なくこれを交付する。

第 9 章 安全および衛生・災害補償

第 81 条（安全および衛生）

職員は、事務所の定める安全衛生に関する規定や法令を遵守し、災害の防止と衛生面の維持と増進に努める。

第 82 条（健康診断）

1. 事務所は労働安全衛生法の定めに従い常時雇用される正職員に対して、毎年 1 回の健康診断を実施する。また、深夜業務に従事する者や危険有害業務に従事する者については年 2 回の健康診断を実施する。
2. 以上の他に、必要と認める時は臨時の健康診断を実施する場合がある。
3. 健康診断の結果に異常の所見が認められるときには、医師の再診断や精密検査の実施や就業場所の変換や禁止、就業時間の変換など一定の必要な措置を取ることがある。
4. 労働安全衛生法に定められた法定健康診断以外の診断結果についても、事務所は職員の健康保持上把握する必要があるので、本人だけに通知された医師の再診断や精密検査の診断結果を、本人の同意を得た上で報告を求めるものとする。本人は事務所の求めに従い報告する義務を有する。
5. 事務所は健康診断の結果など、職員の個人情報健康保持の目的のみに使用し、管理義務を果たす。
6. 前各項の定めにかかわらず、特別の理由がある場合には他の医師の健康診断を受け、その診断書を事務所に提出することで本来の健康診断に代えることができる。

第 83 条（パートタイマー等の健康診断）

1. 事務所は、期間雇用の契約職員及び週の所定労働時間が 20 時間以上のパートタイマーに対して、次の健康診断を行なう。

（1）定期健康診断（毎年 1 回。但し、深夜業務従事者に対しては 6 か月に 1 回）

2. 前2項に係る健康診断の費用は、全額事務所が負担する。

第84条（災害補償）

1. 職員の業務上の傷病、死亡に対して、事務所は労働基準法や労働者災害補償保険法など法令の定める所により必要な措置を行なう。
2. 職員が労働者災害補償保険法、自動車損害賠償保険法、その他の法令による保険給付を受ける場合は、事務所はその給付の価額に相当する補償を行なわない。
3. 事務所は、職員から民事損害賠償請求を求められている場合において、任意保険からの給付や見舞い金や弔慰金など労災保険以外の給付をしている場合、その価額の範囲の民事損害賠償請求額を控除することとする。
4. 職員が業務外の傷病にかかったときは、健康保険法により給付を受けるものとする。
5. 事務所は、職員の業務上による傷病、障害、死亡、に係る見舞い金や弔慰金のための財源として、事務所を保険契約者および保険金受取人とする生命保険等の保険契約を結ぶ場合がある。この場合の保険金は解約返戻金を含み全額事務所に帰属するものとする。また、職員本人や家族などに支給する弔慰金の額は、傷病、障害、死亡などの傷病の程度や職員の貢献度や勤続年数を考慮し合理的かつ妥当な金額を支払うものとする。

第10章 職務発明

第85条（職務発明、特許、著作権等の取り扱い）

1. 職員が職務に関連する職務発明、考案を行った場合、事務所は職務発明、考案を行なった職員に対しては、協議、審査のうえ、事務所が定める報奨金を支給する。
2. 事務所は報奨金を職務発明、考案を行なった職員に支給することで、特許法などで受けるすべての一切の権利を継承する。
3. 職務発明、考案を行なった職員事務所から報奨金を受け取ることにより、その権利が自己に属する旨を主張することはできないものとする。

第86条（著作権の帰属）

事務所の職務上において職員が作成した、事務所名義の著作物の権利は事務所に帰属するものとする。

第 1 1 章 教育訓練

第 8 7 条 (職業能力評価)

事業所は、業務の遂行に必要な職業能力を体系的に定め、事業所が指定する社員の保有するその職業能力の評価を、計画的にジョブカードを活用して行う。

第 8 8 条 (教育訓練休暇制度)

1. 事業所は、社員が自発的に教育訓練を受講する場合に教育訓練休暇を付与する。
2. 教育訓練休暇は有給とし、1 年間に付き 5 日 (40 時間) 取得を可能とする。
3. 教育訓練休暇は、社員から自発的に自社の仕事に必要な職業能力の習得のための教育訓練を受講する旨の申し出があった場合に、付与する。

付則

本規則は、平成 28 年 12 月 1 日から施行する。

本規則は、平成 29 年 6 月 1 日より改定し、平成 29 年 6 月 1 日より施行する。

本規則は、令和 4 年 2 月 1 日より改定し、令和 4 年 2 月 1 日より施行する。

この規則について、労働者への説明・周知を完了しました。

札幌市西区西野 8 条 1 丁目 7-5

長谷部社会保険労務士事務所

代表 長谷部 真也



令和 4 年 2 月 1 日をもって示された本規則について、次の通り意見を述べます。

(特にありません。)

労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の職氏名

職名： 一般職

氏名： 斉藤 郁夫

